

1501265-14.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SANTOS MOTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

GABRIEL SANTOS MOTA foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque no dia 12/5/2022, às 12h30, na Avenida Japão, altura do numeral 303, nesta cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itatiba

Foro de Itatiba

Vara Criminal

Av. Barão de Itapema, 181, Itatiba - SP - cep 13250-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501265-14.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501265-14.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SANTOS MOTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

GABRIEL SANTOS MOTA foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque no dia 12/5/2022, às 12h30, na Avenida Japão, altura do numeral 303, nesta cidade e comarca, vendeu e guardou, para consumo de terceiros, 53 (cinquenta e três) gramas de maconha, divididas em 14 (quatorze) porções, e 16 (dezesesseis) gramas de cocaína em sua forma sólida (crack), divididas em 15 (quinze) porções,

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado, apresentou resposta às fls. 85/86, sustentando sua inocência. A denúncia foi recebida por decisão proferida em 14/10/2022, às fls. 92/94. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com afastamento do privilégio do art. 33, § 4º, da legislação de regência, e fixação de regime semiaberto. A defesa requereu a consideração da confissão e desconsideração dos atos infracionais pretéritos, que não influem na primariedade.

É o relatório.

O processo transcorreu regularmente, sem preliminares ou nulidades pendentes de análise. Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

No caso, a materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1); boletim de ocorrência (fls. 5/7); auto de exibição e apreensão (fl. 8); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 18/20 e 106/108), que atestaram a presença das substâncias cocaína e tetraidrocanabinol, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em juízo.

Fábio Origuella, policial civil, disse que estavam em diligência no local dos fatos; suspeitaram da conduta de Gabriel; em determinado momento um transeunte foi em sua direção e entregou-lhe dinheiro; acusado colocou o numerário no bolso, caminhou na mesma calçada, acessando a Rua Suíça; poucos segundos depois voltou com objeto em mãos, punho cerrado, entregando ao comprador; decidiram pela abordagem de forma discreta; Gabriel confessou a traficância e não ofereceu resistência; disse que recebia R\$ 100,00 a R\$ 200,00 por turno; apontou onde estavam armazenadas as drogas (interior de um cano de água com 15 porções de crack e 14 maconha); apreendidas as drogas e R\$ 60,00 em notas fracionadas; foi conduzido até a delegacia; em pesquisas, constataram que há dois anos havia sido apreendido na condição de menor por outra equipe da delegacia; o local é conhecido como ponto de tráfico itinerante; não viu o objeto entregue ao transeunte por conta da distância, mas viu que estava com punho cerrado; "o dinheiro ficou bem evidente" [que recebeu].

Cicero Alves de Araújo, policial civil, relatou que no dia dos fatos se deslocou ao município de Itatiba, pela Avenida Japão; campana com viatura descaracterizada, localizaram Gabriel nas proximidades de uma adega; presenciaram uma pessoa ir em sua direção e entregar dinheiro, e o visualizou entregando um objeto ao transeunte, que saiu caminhando; presenciou a "troca de mãos"; confessou aos agentes, e os levou ao local onde estavam as drogas, dentro de um cano, o qual contava com sacola (14 maconha, 15 crack); R\$ 60,00 com réu; não abordou consumidor; não abordou acusado em outra ocasião, mas já fez várias diligências na adega, ponto conhecido pela prática de tráfico de drogas.

O depoimento dos agentes está em consonância com a confissão do acusado, tanto em sede policial (fl. 4) quanto em juízo.

Registra-se que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

No mesmo sentido a jurisprudência do TJ/SP: "Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória.

Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas.

Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto

probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Regime inicial fechado

mantido. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0000426-17.2017.8.26.0616;

Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 26/08/2022)".

Desta forma, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fl. 8), laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 18/20 e 106/108), que atestaram a presença das substâncias cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse do acusado, aliados às ponderações acima, são suficientes à prolação do decreto condenatório, ante a incontroversa autoria delitiva.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira fase, com relação às circunstâncias dos arts. 59 do CP e 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, a reprimenda permanece no mínimo legal, uma vez que não excedem a gravidade inerente ao tipo.

Na segunda fase, a despeito de o réu ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (art. 65, I, do CP), bem como ter confessado (art. 65, III, "d", do CP), vedada a redução da pena aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, com relação à figura privilegiada, o STJ, no EREsp n. 1.916.596, assentou que: "prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" - grifou-se.

No caso, o documento de fls. 57/58 demonstra que o acusado possui duas condenações infracionais específicas, cujas sentenças foram proferidas há menos de 1 (um) ano (autos n. 1507779-64.2020.8.26.0281 e 1500012-72.2020.8.26.0281).

Inequívoca a permanência na traficância, reforçada pelo presente processo e condenação, menos de 1 (um) ano depois, tão logo alcançada a maioridade. Inviável a concessão da benesse legal, ante a inequívoca dedicação a atividades criminosas.

Portanto, a pena definitiva é fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, "b", do CP), com fixação do valor unitário do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos assim como a concessão de sursis, porque não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar GABRIEL SANTOS MOTA pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 5 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal.

Diante do regime inicial de cumprimento e nos termos da Resolução n. 474/2022 do CNJ, defere-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, sob pena de ser mantido em regime prisional mais gravoso. Expeça-se alvará de soltura clausulado, fixando-se as seguintes cautelares diversas da prisão: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades; b) manter o endereço atualizado; c) permanecer em sua residência das 19h às 7h; d) não frequentar bares e congêneres. Advirta-se que o descumprimento das condições acima ensejará nova decretação da custódia cautelar.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Decreta-se o perdimento do valor e bens apreendidos (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§ 1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Custas pelo acusado nos termos dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei

Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural, também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao juízo da execução penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, § 6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Itatiba, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA